

עין משפט
גזר מצוה

פו א ב מיי פ"ה מהל' מעשר הל' ט סמג עשין קלה טוש"ע י"ד ס"י שלא סעיף ק:
פח ג מיי פ"ב מהל' שכירות הלכה ז:
פב ד ה מיי שם הל' ו סמג עשין לא טוש"ע ח"מ ס"י של סעיף ה:
צ ו מיי פ"ג מהלכות מעשר הל' יד סמג עשין קלה טוש"ע י"ד ס"י שלא סעיף פו:

צב:

עץ מנת שיאבץ בני בשכרי. פי' בקונט' שיאכל בנו עם האב בשכר פעולת האב וקשה דמאי פריך בנו אמאי חייב הא ודאי מקח גמור הוא ומאי קאמר נמי דמיחוי כמקח אלא נראה בשכרו היינו תחתיו ואינטריך להתנות שיאכל הבן כמו שירצה אפילו יאכל יותר מן האב והא דפריך ואי אמרת משלו הוא אוכל אמאי חייב היינו אמאי חייב בכל מה שיאכל דהא לא הוה לו לחייבו אלא צמה שאוכל יותר מן האב:

הבי גרסינן בספרים שלנו אלא אי אמרת משל שמים הוא אוכל

אמאי פודה ומאכלין איסורא לא זבי ליה בר'. אבל אי משלו הוא אוכל אחי שפיר שהרי הוא כאלו התנה עמו מעיקרא כדפרישית לעיל ומשני משום דמיחוי כמקח טעות ור"ח פי' אמאי פודה ומאכלין יאכלו בלא פדייה כיון דמשל שמים אוכל ומשני איסורא לא זכי ליה רחמנא ולגירסא זו קשה דאכתי הוה ליה למיפרך אמאי אוכלין כלל דהכי פריך בסמוך גבי נתפרסו עגוליו והוה ליה לשנויי משום דמיחוי כמקח טעות כדמשני בסמוך:
א"ה גדולים נמי. אלא צ במעלה להן מוונות ומשל שמים הוא אוכל אחי שפיר דקוץ גדולים דכיון דזן אותם מחלי בלב שלם אלא אי אמרת בשאין מעלה להן מוונות אמאי קוץ לגדולים דאין מתרצין בלב שלם כיון שאינו זן אותם אלא מיראה הן עושין ואנוסים הן ומשני גדולים אפילו כשאין זן מחלי בלב שלם:
במאי לאו אידי ואידי במעלה להן מוונות. אע"ג דשפיר אוקי כזר מתני' באין מעלה להן מוונות השתא דאייתי ברייתא דלריכיס לאוקמה במעלה להן מוונות סבירא ליה לאוקמה מתני' דומיא דברייתא:
במאי אוקימתא. לנרייתא במעלה להן מוונות קטנים נמי ייקוז מהדר נמי אמאי דמוקי מעיקרא אידי ואידי במעלה כו' דצין מעיקרא וצין השתא מוקמת ברייתא במעלה להן מוונות:
לא זבי ליה רחמנא. לאו דוקא נקט רחמנא דמדרבנן הוה מציאת קטן ושכרו לאציו אלא כלומר לא זכו ליה רבנן וריצין גרים לא זכו ליה רבנן אי נמי נקט רחמנא משום צמו דמן המורה מעשה ידיה שלו וצורה לא זכי ליה רחמנא:

^{דכוותיה}

אהרי זה אוכל

ופטור מן המעשר
בעל מנת שאוכל אני ובני או שיאכל בני בשכרי הוא אוכל ופטור ובנו אוכל וחייב ואי אמרת משלו הוא אוכל בנו אמאי חייב אמר רבינא משום דמיחוי כמקח תא שמע ^אהשוכר את הפועל לעשות בנמנע רבעי שלו הרי אלו לא יאכלו ואם לא הודיעם פודה ומאכילן ואי אמרת משל שמים הוא אוכל אמאי פודה ומאכילן איסורא לא זכי להו רחמנא התם משום דמיחוי כמקח טעות אימא סיפא ינתפרסו עגוליו נתפתחו חביותיו הרי אלו לא יאכלו ואם לא הודיען מעשר ומאכילן ואי אמרת משל שמים הוא אוכל אמאי מעשר ומאכילן איסורא לא זכי להו רחמנא ^בוכי תימא הכא גמי משום דמיחוי כמקח טעות בשלמא נתפרסו עגוליו מיחוי כמקח טעות אלא נתפתחו חביותיו מאי מקח טעות איכא מידע ידע דאיטביל להו למעשר אמר רב ששת שנתפתחו חביותיו לבור והתניא ^גיין משירד לבור כר' עקיבא דאמר משיקפה דאמרו ליה לא הוה ידעינן ונימא להו איבעי לכו אסוקי אדעתייכו דלמא מקפה באתרא דההוא גברא דנגיד איהו מקפה והשתא דתני ^דרב זביד בדבי ר' הושעיא יין משירד לבור ויקפה ור' עקיבא אומר ומשישלה בחביות אפי' תימא שלא נתפתחו חביותיו לבור דאמרו ליה לא הוה ידעינן דמשלי ונימא להו איבעי לכו אסוקי אדעתייכו דלמא משלי באתרא דההוא דשריק ההוא משלי תא שמע ^הקוצץ אדם על ידי עצמו על ידי בנו ובתו הגדולים על ידי עבדו ושפחתו הגדולים ועל ידי אשתו מפני שיש בהן דעת אבל אינו קוצץ לא על ידי בנו ובתו הקטנים ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים ולא על ידי בהמתו מפני שאין בהן דעת קא סלקא דעתך במעלה להן מוונות אי אמרת בשלמא משל שמים הוא אוכל משום הכי אינו קוצץ אלא אי אמרת משלו הוא אוכל קטנים נמי נקוץ להו הכא במאי עסקינן בשאין מעלה להן מוונות אי הכי גדולים נמי גדולים ידעי וקא מחלי והא תנא ר' הושעיא קוצץ אדם על ידי עצמו ועל ידי אשתו אבל לא על ידי בהמתו ועל ידי בנו ובתו הגדולים

אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים וקוצץ ע"י עבדו ושפחתו הכנענים בין גדולים ובין קטנים מאי לאו אידי ואידי במעלה להן מוונות ובהא קא מיפלגי דמר סבר משלו הוא אוכל ומר סבר משל שמים הוא אוכל לא דכ"ע משלו הוא אוכל ולא קשיא כאן בשאין מעלה להן מוונות ובריייתא במעלה להן מוונות במאי אוקימתא במעלה להן מוונות אי הכי קטנים נמי נקוץ להו צערייהו רבנו ובתו הקטנים לא זכי ליה רחמנא במאי אוקימתא למתני' בשאין מעלה להן מוונות הניחא

הרי זה אוכל ופטור. דכיון דעומדות לקצות לא נגמרה מלאכתן:
אני ובני. שאינו נשכר לבעל הבית:
או ע"מ שיאכל בני בשכרי. שקצת לי:
הוא אוכל ופטור. שהמורה זיכתה לו כלקט שכחה ופאה שפטורין מן המעשר:
ובנו אוכל וחייב. במעשר דהוה ליה כלוקח מקח שלא נגמרה מלאכתו:

ואי אמרם משלו הוא אוכל ושכרו הוא ואפילו הכי פטריה רחמנא מכנפשא ^א דדרשין ליה" מה נפשן אוכל ופטור אף פועל אוכל ופטור:
בנו אמאי חייב. הא בשכר אציו הוא אוכל כאציו:
משום דמיחוי כי מקח. הואיל ואתני. אבל אכילה ידידה דאינו בתנאי אע"ג דבשכר הוא לא דמיא למקח:
הרי אלו לא יאכלו. דבעי חומה דגמר קודש קודש ממעשר ובתחילה על מנת כן נשכרו לו:
ואם לא הודיען. מתחילה לעשות עמו בנטע רבעי פודה ומאכילן:
כמקח טעות. ואילמלי הודיען לא היו נשכרים לו:
נתפרסו עגוליו. קציעות שדרסן צעגולין ונגמרה מלאכתן למעשר ונפלו ונתפרסו וצריך לחזור ולדרסן:
הרי אלו לא יאכלו. דאין פועל אוכל צדדו שנגמרה מלאכתו למעשר רחמנא לעיל ^(דף פט.) יאל הבדל בתמרים וכו':
נתפתחו חביותיו. שניטלו מגופותיהם ושכרו לסותמן:
הרי אלו לא יאכלו. דנגמרה מלאכתן למעשר:

ואם לא הודיען. לקמן פריך גבי חביות מאי אודעינהו בעי:
בשלמא נתפרסו עגוליו איכא מקח טעות. שכשאומר להן תחילה השתכרו לי לדרוס צעגולין סבורים היו שזו תחלת דריסתן ועדיין לא נגמרה מלאכתן:
מידע ידעי דאיטביל למעשר. דמשירד לצור היו יין למעשר:
שנפתחו חביותיו לצור. שנשפכו לצור וסבורין היו שלא הוציאוהו משם משירד מן הבג לתוכו:
והסניא יין משירד לצור. הוי גמרו למעשר והרי ירד:
משיקפה. משיקפאו החרגנים על פי הצור כשמתחיל להיות מוסס ונוטלין הזגין ומשליכן:
דאמרו ליה לא הוינא ידעין. דמקי:
איבעי לכו לאסוקי כו'. משאמרתי לכם שאני שוכר אתכם למשכו מן הצור וכיון דלא אסוק אדעתייכו סבור קוצול:
הוא דנגיד. המושכו מן הצור:
משישלה בחביות. משנתן בחביות והוא מוסס ורמיחתו עולה ומקצת שמרין קופאין למעלה וקודם שיגופו אותן חביות שולין אותן רמיחות ומשליכן:
דמשלי. כזר נישולו רמיחותיו ממנו לחוץ:
דשריק. הסותמו בצמגופות:
קולץ. ליטול מעות ולא יאכל:
על ידי עגמו. בשביל עגמו:
מפני שיש צהן דעת. וידעי וקא מחלי:
במעלה להן מוונות. ושכר פעולתן שלו:
אי אמרם משל שמים הוא אוכל משום הכי

אינו קולץ. ע"י עבדיו הקטנים דאין לפועל קטן זכות אלא כשנותן לתוך פיו:
אלא אי אמרם משלו הוא אוכל. דהוא **אינו קולץ**. כי היכי דאגרייהו ידידה אכילתן נמי ידידה:
שאין מעלה להן מוונות. ואף שכרן אינו שלו. וקא סלקא דעתך אין הרב יכול לומר לעבד עשה עמי ואיני זקן ופלוגתא היא בצמכת גיעין ^(דף יב.). ובהמתו משום לאו דחסימה שאפילו הוא עגמו דש דשה שלו אינו ראשי לחסמה:
והסני ר' אושעיא קולץ אדם על ידי עגמו ועל ידי אשתו אבל לא על ידי בהמתו. משום חסימה:
וקולץ על ידי בניו הגדולים. אבל לא הקטנים:
וקולץ על ידי שפחתו ועבדו וכו'. קשיא עבדים קטנים אעבדים קטנים דמתני':
אידי ואידי מתני' ובריייתא: דמר סבר. תנא דמתניתין:
משל שמים הוא אוכל. הלכך לית להו למרייהו זכייה באכילתן דאפילו שלהן אינה עד שיתננה לפיהן:
אי הכי. בנו ובתו נמי נקוז להו:
במאי אוקימסא וכו'. ולעולם משלו הוא אוכל ומשום דאינו מעלה קאמר לא יקוץ:

הניחא

השוכר את הפועלים פרק שביעי בבא מציעא

מסורת הש"ס

^(א) [לקמן גכ.], ^(ב) רש"ל לא גרס וכו"ח רק להו רחמנא הכא נמי [ע"ש], ^(ג) ע"ז נו, ^(ד) [שם], ^(ה) לקמן גכ, ^(ו) [דברים כג.], ^(ז) [לעיל פז.],

מוסף רש"י

משיקפה. הוי גמר מלאכה לעינן מעשר ליחסר צו שחיית ארעי. משיקפה לשון קץ כמו קפא תהומא דמסכת סוכה (נג.) שלפין החרגנים על היין כשהוא נח צבור (ע"ז יג.). בדבי ר' הושעיא. צמתני' דבי ר' הושעיא (שם).